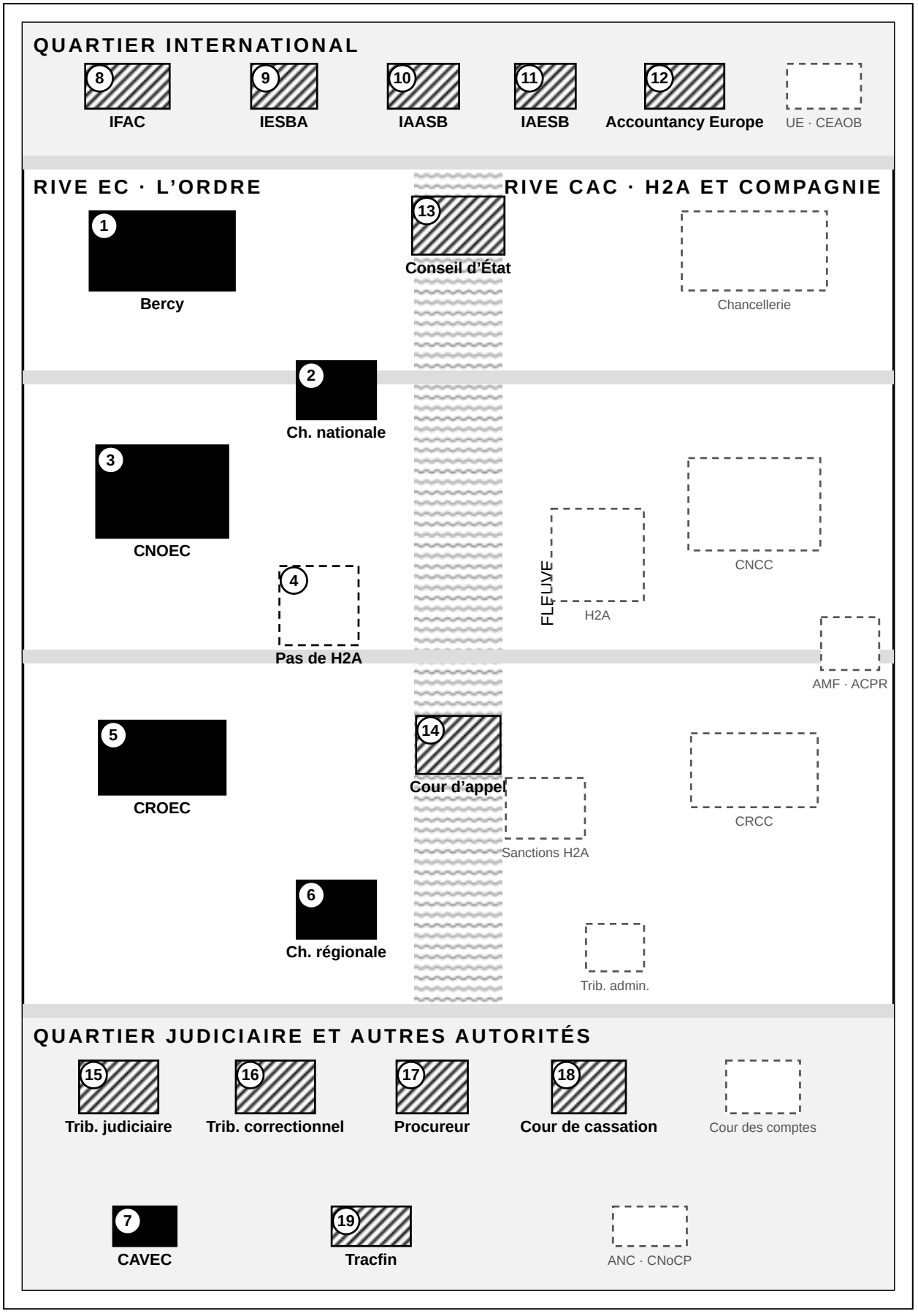
La ville des institutions · Expert-comptable

Plan de la ville : les bâtiments de la profession en noir et numérotés, les bâtiments communs hachurés, ceux de l'autre profession en pointillé. Chaque numéro renvoie à une annotation qui replace la fiche, les personnes et les chiffres dans le bâtiment.



Expert-comptable · Commun aux deux professions · Autre profession (non annoté)

Annotations · Expert-comptable

1 Ministère de l’Économie

TUTELLE · JUMEAU : CHANCELLERIE

Ministre chargé de l’économie : tutelle de l’Ordre des experts-comptables.

Fiche : Exercice de la profession d'expert-comptable

Qui : Ministre de l’Économie · Commissaire du gouvernement

- **Le ministre** : Agrée les **normes professionnelles** par **arrêté**. Le **code de déontologie** des EC est adopté par **décret** (décret 2012-432, art. 141 à 169).
- **Le commissaire du gouvernement** : Représente la tutelle **auprès du Conseil national et de chaque CROEC** : il **assiste aux séances**, **reçoit les décisions** et peut les **contester**. Contre une inscription ou un refus…
- **Au guichet des fonctionnaires** : Le ministre désigne les **2 fonctionnaires** qui siègent à la **chambre nationale de discipline** (avec un magistrat et 2 membres du Conseil national).

⚠ Chez le CAC, la tutelle est le **garde des Sceaux**, pas Bercy.

2 Chambre nationale de discipline

DISCIPLINE · APPEL · JUMEAU : SANCTIONS H2A

Auprès du Conseil national : juge en appel les décisions des chambres régionales.

Fiche : Responsabilité de l'expert-comptable

Qui : Président (cour d’appel de Paris) · 2 × Fonctionnaire · 2 × Membre du Conseil national

1 magistrat + 2 fonctionnaires + 2 élus · puis Conseil d’État (cassation)

- **La salle d’audience** : **Président** : un magistrat désigné par le **garde des Sceaux** parmi les **présidents de chambre de la cour d’appel de Paris** ; **2 fonctionnaires** désignés par le ministre de l’économ…
- **Le greffe : qui fait appel** : Appel dans le **mois** de la notification, **suspensif** : l’intéressé, le **magistrat chargé des poursuites**, le **commissaire du gouvernement**, le conseil régional.
- **La sortie** : Contre sa décision : **recours en cassation devant le Conseil d’État**.

⚠ Chez le CAC, **pas d’appel** : la commission des sanctions statue, puis le **Conseil d’État** en **pleine juridiction**.

3 Conseil national de l’Ordre

INSTANCE NATIONALE · JUMEAU : CNCC

Représente la profession, élabore normes et code de déontologie, coordonne les CROEC.

Fiche : Exercice de la profession d'expert-comptable

Qui : Président · 14 × Élu · Commissaire du gouvernement

mandat 4 ans · suffrage direct depuis 2020 · renommé par la loi 2022-172

- **Les élus (étage de la direction)** : Membres élus pour **4 ans**, **au suffrage direct** par les experts-comptables **depuis 2020** (avant, élus par les conseils régionaux). Ancien nom : **Conseil supérieur** (CSOEC), renommé…
- **Service des normes** : **Élabore les normes professionnelles** (soumises à l’agrément du ministre par arrêté) et le **code de déontologie** (adopté ensuite par décret). **Définit le programme** et la méthodologi…
- **Trésorerie** : Gère les ressources de l’Ordre, mais **ne collecte pas lui-même les cotisations** : elles sont appelées par les **CROEC** et reversées en partie.

⚠ Il **ne collecte pas** les cotisations.

4 Terrain vague

SUPERVISION PUBLIQUE · JUMEAU : H2A

Aucune autorité publique indépendante chez l’expert-comptable : c’est l’Ordre qui contrôle.

Fiche : Institutions : Ordre des EC ou H2A et CNCC

Qui : Gardien du terrain

- **Panneau sur la grille** : Ici, rien à construire : chez l’EC, **l’Ordre contrôle lui-même** (contrôle de qualité par les CROEC, discipline par ses chambres présidées par un magistrat). La **tutelle** est assurée pa…
- **Ce que cela change** : Pas de **sanction pécuniaire** pour l’EC (sauf **LCB-FT**), pas de **composition administrative**, pas de **prescription de 6 ans** écrite ; les juridictions sont **ordinales**, les sancti…

⚠ Le contrôle de qualité EC est fait par l’**Ordre**, le contrôle d’activité CAC par la **H2A** (ou la CNCC par délégation).

5 Conseil régional de l'Ordre

INSTANCE RÉGIONALE · JUMEAU : CRCC

Tient le tableau, inscrit, appelle les cotisations, contrôle la qualité, concilie.

Fiche : Exercice de la profession d'expert-comptable

Qui : Président du CROEC · 10 × Élu · Commissaire du gouvernement · 2 × Contrôleur qualité

élus 4 ans · bureau 2 ans · président 4 ans max puis 2 ans de pause · serment sous 6 mois

- **Accueil : le tableau** : **Tient le tableau** (3 sections suivies de 11 listes), statue sur les **inscriptions**, appelle les **cotisations**, représente l'Ordre dans la région. **Serment** prêté **devant le conse…
- **Le bureau du président** : Membres élus **4 ans**, bureau élu **2 ans**, présidence **4 années consécutives au plus** puis **2 ans** d'interruption. Le président est **conciliateur** (accord amiable) ou **arbitre** …
- **Service du contrôle de qualité** : Contrôleurs **désignés 3 ans** renouvelables par le conseil régional, **50 heures par an** au moins. Conclusions possibles : sans observation ; simples observations ; observations **et nou…

⚠ Chez le CAC, la **liste** est tenue par la **H2A**, pas par la CRCC.

6 Chambre régionale de discipline

DISCIPLINE · 1RE INSTANCE · JUMEAU : SANCTIONS H2A

Auprès de chaque CROEC : juge l'expert-comptable en première instance.

Fiche : Responsabilité de l'expert-comptable

Qui : Magistrat président · 2 × Membre élu · Magistrat chargé des poursuites · Rapporteur

1 magistrat + 2 élus · appel dans le mois · appel suspensif

- **La salle d'audience** : Présidée par un **magistrat de l'ordre judiciaire** (désigné par le **premier président de la cour d'appel**), avec **2 membres élus** du conseil régional. Décision motivée après audience.
- **Le greffe : qui porte plainte** : Toute personne ayant **intérêt à agir** : **client**, **tiers**, **conseil régional**, **commissaire du gouvernement**. La plainte est adressée **à la chambre**.
- **Le cabinet du magistrat chargé des poursuites** : Il **classe sans suite** (ordonnance susceptible de recours) ou **nomme un rapporteur** qui instruit, puis il prononce un **non-lieu** ou **notifie les griefs** et saisit la chambre. Procé…

⚠ Le commissaire du gouvernement **n'en est pas membre** : il porte plainte et fait appel.

7 CAVEC

CAISSE DE RETRAITE

Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des CAC : ses cotisations comptent pour la radiation d'office.

Fiche : Responsabilité de l'expert-comptable

Qui : Guichet CAVEC

- **Guichet des cotisations** : L'EC qui, pendant **2 ans** (consécutifs ou non) sur les **10 dernières années** et sans motif valable, n'a pas payé l'intégralité de ses **cotisations ordinales** ou de ses **cotisations …

⚠ Radiation **d'office** (conseil régional) ≠ radiation **disciplinaire** (chambre).

8 IFAC

INTERNATIONAL

Fédération mondiale des professionnels comptables : le CNOEC et la CNCC en sont membres.

Fiche : Exercice de la profession d'expert-comptable

Qui : 2 × CNOEC · CNCC

- **Hall : les membres** : L'**International Federation of Accountants** fédère les organisations professionnelles du monde entier ; le **Conseil national de l'Ordre** et la **CNCC** en sont **membres**. Elle héberg…
- **Recommandation reprise par l'Ordre** : La norme de formation **IES 7** inspire la recommandation de **120 heures sur 3 ans** (dont 20 par an) donnée par les conseils régionaux ; ce quantum ne figure dans aucun texte français.

⚠ L'IFAC ne rend **aucune norme obligatoire** en France : seules les NP agréées et les NEP homologuées s'imposent.

9 IESBA

INTERNATIONAL

Rédige le Code of Ethics international.

Fiche : Exercice de la profession d'expert-comptable

Qui : Rédacteur du Code of Ethics

- **Salle de rédaction** : L'**International Ethics Standards Board for Accountants** écrit le **Code of Ethics**. Sa typologie des menaces (**intérêt personnel, défense, familiarité, intimidation**) **ne figure ni …

⚠ Le code de déontologie des **EC** est pris par **décret** ; celui des **CAC** est adopté par la **H2A** et homologué par arrêté. Ni l'un ni l'autre n'est le code IESBA.

10 IAASB

INTERNATIONAL

Rédige les normes ISA, ISRE, ISAE et ISRS, qui inspirent les normes françaises.

Fiche : Exercice de la profession d'expert-comptable

Qui : Rédacteur des ISA

- **Salle de rédaction** : L'**International Auditing and Assurance Standards Board** rédige les **ISA** (audit), **ISRE 2400** (examen limité), **ISAE 3000/3400** (assurance), **ISRS 4400/4410** (procédures convenu…

⚠ Une NEP est **adoptée par la H2A** et **homologuée par arrêté** : l'IAASB n'intervient pas dans la chaîne française.

11 IAESB

INTERNATIONAL

Normes internationales de formation des professionnels comptables.

Fiche : Exercice de la profession d'expert-comptable

Qui : Normes de formation

- **Salle de rédaction** : L'**International Accounting Education Standards Board** publie les normes de **formation** (IES), dont **IES 7** sur la formation continue.

12 Accountancy Europe

INTERNATIONAL

Fédération européenne de la profession (ex-FEE).

Fiche : Exercice de la profession d'expert-comptable

Qui : Accountancy Europe

- **Hall** : Ancienne **FEE** (Fédération des experts-comptables européens) : représentation de la profession auprès des institutions **européennes**. Rôle de représentation, pas de pouvoir normatif en…

13 Conseil d'État

JURIDICTION

Dernier recours des deux professions, mais pas de la même façon.

Fiche : Discipline : chambres de l'Ordre ou commission des sanctions

Qui : 3 × Conseiller d'État

- **Guichet EC** : **Recours en cassation** contre les décisions de la **chambre nationale de discipline**.
- **Guichet CAC** : **Recours de pleine juridiction** contre les décisions de la **commission des sanctions** de la H2A : par la personne sanctionnée, ou par le **président de la H2A** après accord du collège.

⚠ Cassation (EC) ≠ pleine juridiction (CAC).

14 Cour d'appel

JURIDICTION

Le CAC y prête serment ; son premier président désigne le magistrat qui préside la chambre régionale des EC.

Fiche : Exercice de la profession de commissaire aux comptes

Qui : Premier président

- **Salle des serments (CAC)** : Le CAC prête serment **devant le premier président de la cour d'appel** du ressort, **avant tout exercice**. L'EC, lui, jure devant le **conseil régional** de l'Ordre.
- **Cabinet du premier président (EC)** : Il **désigne le magistrat** de l'ordre judiciaire qui **préside la chambre régionale de discipline** des experts-comptables.
- **Au bout du couloir** : Le **relèvement de fonctions** d'un CAC (faute ou empêchement) est prononcé **par décision de justice**, à la demande des dirigeants, d'actionnaires (5 %), du CSE, du ministère public ou d…

⚠ Les CRCC sont établies dans le **ressort des cours d'appel** (17 après regroupements).

15 Tribunal judiciaire ou de commerce

RESPONSABILITÉ CIVILE

Réparer un préjudice : le client ou le tiers y poursuit l'EC comme le CAC.

Fiche : Les quatre responsabilités, EC et CAC

Qui : Juge civil

EC : 5 ans, réductible à 1 an · CAC : 3 ans, 10 ans pour un crime · faute + préjudice + lien

- **Guichet EC** : Responsabilité **contractuelle** envers le client (C. civ. 1231-1), **délictuelle** envers les tiers (1240-1241). **Obligation de moyens**. Prescription **5 ans** (C. civ. 2224), **réducti…
- **Guichet CAC** : Responsable envers l'**entité et les tiers** des fautes et négligences dans ses fonctions (ex L.822-17). Prescription **3 ans** à compter du fait, de sa **révélation** s'il a été dissimulé…
- **Le bureau des assurances** : Assurance RC **obligatoire** des deux côtés (contrat collectif de l'**Ordre** ; contrat collectif de la **CNCC**). Jamais couverts : **amendes pénales**, fautes **intentionnelles ou dolosi…

⚠ Le CAC n'est pas civilement responsable des infractions des **dirigeants**, sauf s'il les connaissait et ne les a pas signalées à l'**assemblée**.

16 Tribunal correctionnel

RESPONSABILITÉ PÉNALE

Punir une infraction : texte, acte, intention.

Fiche : Les quatre responsabilités, EC et CAC

Qui : Juge correctionnel

secret : 1 an, 15 000 € · CAC non-révélation : 5 ans, 75 000 € · incompatibilité CAC : 6 mois, 7 500 €

- **Box de l'EC** : **Auteur** : violation du **secret** (226-13), **blanchiment**, **faux**, escroquerie, abus de confiance, révélation d'une déclaration de soupçon au client, délit d'initié, participation à…
- **Box du CAC** : Délits **propres** : **informations mensongères** et **non-révélation** de faits délictueux (**5 ans, 75 000 €**), exercice **malgré une incompatibilité** (6 mois, 7 500 €), **usurpation d…
- **Panneau à l'entrée** : « **Négligence grave** », « faute professionnelle », « manquement au devoir de conseil » : **pas des délits**. Cumul possible avec les sanctions de la H2A, sous réserve du **non bis in ide…

⚠ L'**emprisonnement** n'est jamais une sanction disciplinaire.

17 Procureur de la République

MINISTÈRE PUBLIC · JUMEAU : TRACFIN

Le CAC lui révèle les faits délictueux ; l'EC n'y est pas tenu.

Fiche : Secret professionnel et signalements : qui dit quoi, à qui

Qui : Procureur

CAC : révélation obligatoire · EC : devoir de conseil, pas de révélation

- **Guichet CAC : la révélation** : Faits délictueux découverts **à l'occasion de sa mission ou prestation** (L.821-10) : **révéler au procureur**, **même régularisés** (un vol remboursé reste à révéler), même chez une entit…
- **Guichet EC : porte fermée** : **Pas d'obligation de révélation** : l'EC exerce son **devoir de conseil** (informer, mettre en garde, exiger), **refuse son concours** ou **interrompt** la mission. Le secret n'est pas op…
- **Le procureur général (H2A)** : Le **procureur général** près la cour d'appel compte parmi ceux qui **saisissent le rapporteur général** de la H2A. Le **ministère public** peut aussi demander le **relèvement** d'un CAC.

⚠ Révélation au procureur : **CAC seul**. Déclaration de soupçon à **Tracfin** : **les deux**.

18 Cour de cassation

JURIDICTION

Ses magistrats président le collège et la commission des sanctions de la H2A.

Fiche : La procédure de sanction de la H2A (commissaires aux comptes)

Qui : 2 × Magistrat de la Cour de cassation

- **Le bureau des détachements** : Un **magistrat de la Cour de cassation** préside le **collège** de la H2A ; un autre (conseiller ou président de chambre) préside la **commission des sanctions**. Chez l'EC, les chambres d…
- **La jurisprudence** : La **2e chambre civile** définit la faute **dolosive** (acte délibéré commis avec conscience du caractère inéluctable du dommage), exclue de l'assurance RC comme la faute **intentionnelle*…

⚠ Le dernier recours disciplinaire est le **Conseil d'État** (cassation pour l'EC, pleine juridiction pour le CAC), pas la Cour de cassation.

19 Tracfin

LCB-FT · JUMEAU : PROCUREUR

Reçoit la déclaration de soupçon de l'EC comme du CAC.

Fiche : Secret professionnel et signalements : qui dit quoi, à qui

Qui : 2 × Agent Tracfin

EC : NPLAB · CAC : NEP 9605 · documents conservés 5 ans

- **Guichet des déclarations** : **Déclaration de soupçon**, si possible **avant l'opération**. Chez l'**EC** : par l'EC **en charge de la mission**, personnellement, **sans copie au CROEC** ; le **correspondant Tracfin**…
- **Guichet des contrôleurs** : Blanchiment découvert pendant un contrôle : chez l'**EC**, le contrôleur informe le **comité LBC-FT de l'Ordre**, et **l'Ordre informe Tracfin** ; chez le **CAC**, **les contrôleurs** de l…
- **Les autres administrations** : Secret **non opposable** à l'**administration fiscale** (droit de communication, dans ses limites, EC) et aux autorités de marché (**AMF** ; **ACPR** pour le CAC). **Opposable à la CNIL** …

⚠ Le **correspondant Tracfin** ne déclare pas ; le **déclarant** est l'EC en charge ou le CAC signataire.